CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Adala Drinks Europe BV, Z.5 Mollem 44, 1730 Asse (Belgique), TVA BE 1043.549.556. Version néerlandaise au verso. En cas de divergence, la version dans la langue de la facture prévaut.

Applicables aux clients professionnels : distributeurs, grossistes, commerces de détail et établissements horeca.

1. Champ d'application

Les présentes conditions s'appliquent à toute offre, commande, livraison et facture d'Adala Drinks Europe BV (« Adala ») envers un client professionnel (« l'acheteur »). Toute commande implique leur acceptation. Sauf accord écrit d'Adala, les conditions générales de l'acheteur, même reprises sur ses bons de commande ou autres documents commerciaux, sont sans effet.

2. Commandes et prix

La commande engage l'acheteur dès sa transmission. Elle n'engage Adala qu'après confirmation écrite (e-mail compris) ou exécution. Les produits sont vendus par plateau de 24 canettes ou par palette complète. Les prix sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande, hors TVA. Les frais de transport éventuels sont mentionnés séparément. Adala peut modifier ses tarifs à tout moment ; les commandes déjà confirmées restent facturées au prix convenu.

3. Paiement

Sauf mention contraire sur la facture, les factures sont payables dans les 15 jours de leur date, sans escompte, sur le compte bancaire indiqué. La facture est réputée reçue par l'acheteur le jour ouvrable suivant sa date. Adala peut exiger un paiement anticipé ou une garantie pour une première commande, une commande importante ou lorsque la situation financière de l'acheteur le justifie.

4. Retard de paiement

Toute somme impayée à l'échéance produit de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 12 % l'an, ou au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales s'il est supérieur. Le montant impayé est en outre majoré de plein droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 40 €, sans préjudice des frais de recouvrement supplémentaires dûment justifiés.

Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les autres factures, même non échues, et autorise Adala à suspendre toute livraison ou à résilier les contrats en cours par simple notification écrite, sans indemnité pour l'acheteur.

5. Réserve de propriété

Les marchandises restent la propriété d'Adala jusqu'au paiement complet du prix, des intérêts et des frais. Les risques passent néanmoins à l'acheteur dès la livraison. Tant que le prix n'est pas intégralement payé, l'acheteur ne peut ni donner les marchandises en gage ni les céder à titre de sûreté. Il peut les revendre dans le cours normal de ses activités ; en ce cas, la créance du prix de revente est transférée à Adala à concurrence des sommes dues.

6. Livraison

Les délais de livraison sont indicatifs, sauf délai garanti par écrit. Un retard ne donne droit ni à une indemnité ni à l'annulation de la commande.

L'acheteur communique ses instructions de livraison en temps utile et assure un accès praticable pour un camion ainsi que les moyens de déchargement de palettes. La livraison a lieu au rez-de-chaussée, à l'adresse convenue. La marchandise est réputée livrée dès que le véhicule se trouve à cette adresse et, en cas d'enlèvement par l'acheteur ou son transporteur, dès sa remise dans l'entrepôt. Les risques passent à l'acheteur à ce moment.

Les quantités indiquées sur le bon de livraison ou la lettre de voiture (CMR) sont réputées exactes, sauf réserve écrite sur ce document au moment de la réception.

Nos véhicules n'entrent sur une propriété privée qu'à la demande expresse du propriétaire ou de son préposé. Les dommages éventuels au terrain, aux accès ou aux revêtements ne peuvent être mis à charge d'Adala, sauf faute grave ou intentionnelle.

7. Conservation des produits

Après livraison, l'acheteur conserve les canettes dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et du gel, et respecte les règles de gerbage des palettes. Adala ne répond pas des altérations résultant d'un stockage ou d'une manipulation inadéquats après livraison, ni de la vente de produits au-delà de leur date de durabilité minimale.

8. Réclamations et garantie

Toute réclamation relative à la quantité, aux dommages visibles (canettes cabossées, plateaux ou films abîmés) ou à une erreur de livraison doit être mentionnée sur le bon de livraison lors de la réception, puis confirmée par écrit (lettre recommandée ou e-mail) au plus tard dans les 8 jours suivant la livraison. Le conditionnement des marchandises (plateaux filmés, palettes) ne justifie aucune prolongation de ce délai. Passé ce délai, la livraison est réputée acceptée.

Les réclamations pour vices cachés doivent être notifiées par écrit dès leur découverte et au plus tard dans les 5 mois suivant la livraison, sans préjudice de l'obligation d'agir à bref délai prévue par le Code civil. Les marchandises litigieuses restent à la disposition d'Adala pour vérification.

En cas de réclamation fondée, la responsabilité d'Adala est limitée, à son choix, au remplacement des produits concernés ou à l'émission d'une note de crédit. L'acheteur renonce à toute autre indemnisation, sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute grave d'Adala.

9. Retours

Les marchandises livrées ne sont ni reprises ni échangées, sauf réclamation acceptée par Adala ou accord écrit préalable.

10. Force majeure

Si des circonstances indépendantes de sa volonté (notamment pénurie de canettes, de concentré ou de matières premières, arrêt ou retard du conditionneur, perturbation du transport, grève, décision d'un fournisseur ou mesure d'une autorité publique) empêchent Adala d'exécuter tout ou partie de ses engagements, Adala peut suspendre ou réduire ses livraisons et répartir proportionnellement entre ses clients les produits dont elle dispose. L'acheteur accepte cette répartition, sans indemnité. Si l'empêchement dure plus de deux mois, chaque partie peut résilier la partie non exécutée de la commande, sans indemnité.

11. Droit applicable et litiges

Le droit belge est seul applicable, à l'exclusion de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire du siège social d'Adala, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Adala peut toutefois saisir le tribunal du domicile ou du siège de l'acheteur. La nullité d'une clause n'affecte pas la validité des autres.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Adala Drinks Europe BV, Z.5 Mollem 44, 1730 Asse (België), btw BE 1043.549.556. Franse versie op de voorzijde. Bij tegenstrijdigheid heeft de versie in de taal van de factuur voorrang.

Van toepassing op professionele klanten: distributeurs, groothandels, detailhandels en horecazaken.

1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, bestelling, levering en factuur van Adala Drinks Europe BV ("Adala") aan een professionele klant ("de koper"). Elke bestelling houdt de aanvaarding ervan in. Behoudens schriftelijk akkoord van Adala zijn de algemene voorwaarden van de koper, ook al staan ze op zijn bestelbonnen of andere handelsdocumenten, zonder gevolg.

2. Bestellingen en prijzen

De bestelling verbindt de koper vanaf haar verzending. Ze verbindt Adala pas na schriftelijke bevestiging (e-mail inbegrepen) of uitvoering. De producten worden verkocht per tray van 24 blikken of per volledige pallet. De prijzen zijn die van het tarief dat geldt op de dag van de bestelling, exclusief btw. Eventuele transportkosten worden afzonderlijk vermeld. Adala mag haar tarieven op elk ogenblik wijzigen; reeds bevestigde bestellingen worden aan de overeengekomen prijs gefactureerd.

3. Betaling

Behoudens andersluidende vermelding op de factuur zijn de facturen betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder korting, op de vermelde bankrekening. De factuur wordt geacht door de koper ontvangen te zijn op de werkdag na haar datum. Adala kan een voorafbetaling of een waarborg eisen voor een eerste bestelling, een grote bestelling of wanneer de financiële toestand van de koper dit rechtvaardigt.

4. Laattijdige betaling

Elk op de vervaldag onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 % per jaar, of tegen de rentevoet van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien die hoger is. Het onbetaalde bedrag wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 40 euro, onverminderd bijkomende, behoorlijk verantwoorde invorderingskosten.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere facturen, ook niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar en geeft Adala het recht elke levering op te schorten of de lopende overeenkomsten bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder schadevergoeding voor de koper.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Adala tot de volledige betaling van de prijs, de intresten en de kosten. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de levering. Zolang de prijs niet volledig betaald is, mag de koper de goederen niet in pand geven of tot zekerheid overdragen. Hij mag ze doorverkopen in de normale uitoefening van zijn activiteiten; in dat geval wordt de schuldvordering op de doorverkoopprijs aan Adala overgedragen ten belope van de verschuldigde bedragen.

6. Levering

De leveringstermijnen zijn indicatief, behoudens schriftelijk gewaarborgde termijn. Een vertraging geeft geen recht op schadevergoeding of op annulering van de bestelling.

De koper geeft tijdig zijn leveringsinstructies en zorgt voor een vlotte toegang voor een vrachtwagen en voor de middelen om pallets te lossen. De levering gebeurt op de gelijkvloerse verdieping, op het overeengekomen adres. De goederen worden geacht geleverd te zijn zodra het voertuig zich op dat adres bevindt en, bij afhaling door de koper of zijn vervoerder, zodra ze in het magazijn overhandigd worden. Het risico gaat op dat ogenblik over op de koper.

De hoeveelheden vermeld op de leveringsbon of de vrachtbrief (CMR) worden als juist beschouwd, behoudens schriftelijk voorbehoud op dat document bij de ontvangst.

Onze voertuigen rijden een privé-eigendom slechts op op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar of zijn aangestelde. Eventuele schade aan terrein, toegangen of verhardingen kan niet op Adala verhaald worden, behoudens zware of opzettelijke fout.

7. Bewaring van de producten

Na levering bewaart de koper de blikken op een droge plaats, beschermd tegen rechtstreeks zonlicht, overmatige warmte en vorst, en respecteert hij de stapelregels van de pallets. Adala is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onaangepaste bewaring of behandeling na levering, noch voor de verkoop van producten na hun datum van minimale houdbaarheid.

8. Klachten en waarborg

Elke klacht over de hoeveelheid, zichtbare schade (gedeukte blikken, beschadigde trays of folie) of een verkeerde levering moet bij de ontvangst op de leveringsbon vermeld worden en daarna schriftelijk bevestigd worden (aangetekende brief of e-mail) uiterlijk binnen 8 dagen na de levering. De verpakking van de goederen (gefolieerde trays, pallets) rechtvaardigt geen verlenging van deze termijn. Na deze termijn wordt de levering als aanvaard beschouwd.

Klachten over verborgen gebreken moeten schriftelijk gemeld worden zodra ze ontdekt worden en uiterlijk binnen 5 maanden na de levering, onverminderd de verplichting om binnen een korte termijn te handelen zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. De betwiste goederen blijven ter beschikking van Adala voor nazicht.

Bij een gegronde klacht is de aansprakelijkheid van Adala, naar haar keuze, beperkt tot de vervanging van de betrokken producten of tot het uitreiken van een creditnota. De koper ziet af van elke andere schadevergoeding, behalve in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van Adala.

9. Retours

Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild, behoudens een door Adala aanvaarde klacht of een voorafgaand schriftelijk akkoord.

10. Overmacht

Indien omstandigheden buiten haar wil (onder meer een tekort aan blikken, concentraat of grondstoffen, stilstand of vertraging bij de afvuller, transportstoringen, staking, een beslissing van een leverancier of een maatregel van een overheid) Adala verhinderen haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk na te komen, mag Adala haar leveringen opschorten of beperken en de beschikbare producten evenredig over haar klanten verdelen. De koper aanvaardt deze verdeling, zonder schadevergoeding. Duurt de verhindering langer dan twee maanden, dan mag elke partij het niet uitgevoerde deel van de bestelling ontbinden, zonder schadevergoeding.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Adala, ook bij oproeping in vrijwaring of bij meerdere verweerders. Adala mag echter ook de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de koper aanspreken. De nietigheid van een bepaling tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.